

ÖBB Infra, 1020 Wien, Nordbahnstraße 50

Thales Austria GmbH
Handelskai 92
1200 Wien

ÖBB Infrastruktur AG
Stab Einkauf
Streckenausrüstung
Tel. +43 1 93000-36495
Mobil +43 664 6176039
Fax +43 1 93000-838/15157
rudolf.gotthart@oebb.at

Abteilung/Niederlassung - Sachbearbeiter(in)
Stab Einkauf - Ing. Rudolf Gotthart

Datum
04.05.2017

SERVICEVERTRAG Thales Austria GmbH

für Begleitende Anlagenbeobachtung für Elektronische Stellwerke der Bauform ELEKTRA 1

SAP-Bestellnummer: 704/4600025192

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Praterstern 3, 1020 Wien
FN 71396 w, Handelsgericht Wien
(nachfolgend kurz „Auftraggeberin“ genannt)

und

Thales Austria GmbH
Handelskai 92, 1200 Wien
FN 278233 t, Handelsgericht Wien
(nachfolgend kurz „Auftragnehmerin“ genannt)

1. Vertragsgegenstand

- (1) Seitens der ÖBB-Infrastruktur wurden auf Grundlage des Rahmenvertrags ZL 691-410-12-1987 Elektronische Stellwerke des Typs ELEKTRA 1 beauftragt und installiert.
Derzeit befinden sich 92 Stk. (inklusive Anpassrechner) in Betrieb.
- (2) Die dem Rahmenvertrag ZL 691-410-12-1987 zugrunde liegende Mindestnutzungsdauer geht von 25 Jahren aus.
- (3) Um darüber hinaus ELEKTRA 1 Anlagen noch weiter im Einsatz zu halten sind weitere präventive und begleitende Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit, Sicherheitsanforderungen und der Wartbarkeit erforderlich. Eine davon ist die Begleitende Anlagenbeobachtung.

Servicevertrag Begleitende Anlagenbeobachtung_4600025192
Klassifizierungsstufe: ÖBB-Infrastruktur/Stab Einkauf (öffentlich)

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, FN 71396 w, HG Wien, DVR 0063533, UID ATU 16210507,
Firmensitz: A-1020 Wien, Praterstern 3

UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT44 1100 0002 6281 8800, BIC: BKAUATWW

- (4) Relais auf Leiterplatten sind durch die begrenzte Anzahl möglicher Schaltspiele gesondert in Bezug auf Alterung zu bewerten. Abhängig von Elementtyp und Einsatzprofil ist eine unterschiedliche Lebensdauer der Komponente zu erwarten.
- (5) Ziel dieses Arbeitspakets ist daher, die Beanspruchung/Alterung von Interfaceboards und der darauf verbauten Komponenten aus den Diagnosedaten (DGP-Files) abzuleiten, um
 - hoch belastete Leiterplatten von wenig belasteten zu unterscheiden
 - die Erreichung der angegebenen Grenzwerte rechtzeitig prognostizieren zu können
 - und um letztendlich festzustellen, dass die erforderlichen Fehlerraten eingehalten werden um damit einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten
- (6) Diese „Erweiterten Felddiagnosen zur Analyse von Beanspruchungen“ gehen über die heute übliche und im Service-Vertrag 704/4600023691 vereinbarte Anlagenbeobachtung (derzeitiger Fokus: Störinformationen) hinaus.

2. Art und Umfang der Leistungen der Auftragnehmerin

- (1) Die Auftragnehmerin stellt eine Infrastruktur zur Begleitenden Anlagenbeobachtung zur Verfügung. Diese Leistung umfasst:
 - Erheben von Stücklisten
 - Erheben der Schaltungsabläufe per Interface-Board
 - Tool Entwicklung Grundaufwände
- (2) Die Auftragnehmerin führt zyklische Untersuchungen an den ELEKTRA 1 Anlagen, als präventive Maßnahme zur Feststellung und Beurteilung des IST-Zustandes durch. Diese Leistung umfasst:
 - Auswertung der durch die Datenheimholung gesammelten Daten,
 - statistische Analyse und Ableitung von Interpretationen und erforderlichen Maßnahmen.
- (3) Die Auftragnehmerin führt ein regelmäßiges (halbjährlich), anlagenbezogenes Reporting durch.
- (4) Auf Basis der gewonnenen Erfahrungswerte der Begleitenden Anlagenbeobachtung werden von der Auftragnehmerin firmenseitige Erklärungen (keine Gutachten) erstellt. Im Falle der Erfüllung aller technischen Parameter, wird in den Erklärungen bestätigt, dass der Sicherheitsnachweis der Anlagen, deren Alter >20 Jahre betragen, nach wie vor gültig ist und somit die Anlagen weiterhin betrieben werden dürfen.
- (5) Nach den vorliegenden Daten wird vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse der permanenten Anlagenbeobachtung ein Zeitraum ausgewiesen, in dem im Rahmen der technischen Möglichkeiten nicht mit einem signifikanten Anstieg der Fehlerrate zu rechnen ist.
- (6) Bei Erkennen von erforderlichen Maßnahmen werden diese von der Auftragnehmerin unverzüglich an den Auftraggeber weiter gegeben. Falls die erforderliche Maßnahme den Ersatz des bestehenden Stellwerks durch ein neues Stellwerk bzw. eine Teilerneuerung (z.B.: Rechnerkern) fordert, sichert die Auftragnehmerin im Rahmen der technischen Möglichkeiten die Erhaltung der Betriebsfähigkeit des alten Stellwerks bis zur Errichtung eines neuen Stellwerks bzw. bis zur Teilerneuerung zu. Der Auftraggeber strebt eine Umsetzung der Neuerrichtung bzw. Teilerneuerung des Stellwerkes innerhalb von 5 Jahren nach der ersten Bekanntgabe dieser Maßnahme an., aber maximal 5 Jahre zu unterstützen.

3. Mitwirkungspflichten der Auftraggeberin

- (1) Die Auftraggeberin stellt der Auftragnehmerin zum Zweck der Ferndiagnose einen uneingeschränkten Zugang auf die Diagnoserechner der ELEKTRA 1 Anlagen zur Verfügung.

4. Verrechnung von Leistungen

- (1) Für die Durchführung der Begleitenden Anlagenbeobachtung verrechnet die Auftragnehmerin Servicepauschalen. Die Pauschalbeträge inklusive einer detaillierten Auflistung der damit verbundenen Leistungen, ist in Anhang A, die einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages bildet, enthalten.
- (2) Die Kosten der Start-Up Leistungen (Einmalkosten) werden der Auftraggeberin in zwei gleichen Teilen bei Auftragserteilung und nach ordnungsgemäßer Leistungserbringung in Rechnung gestellt.
- (3) Die jährlichen Kosten werden der Auftraggeberin in zwei gleichen Teilen im August und im Februar des Folgejahres in Rechnung gestellt.
- (4) Die Preise sind veränderlich nach dem Erhöhungsprozentsatz der Montageverrechnungssätze gemäß den Empfehlungen der Unabhängigen Schiedskommission beim Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, abrufbar im Internet unter „www.feei.at“ und dem Link „service/preisgleitung“. Als Preisbasis für die Umrechnung veränderlicher Preise gilt der 1.5.2016.
- (5) Die Rechnungslegung hat - mit Angabe der Bestellnummer - zu erfolgen an:
ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien
Business Center Adresse 460
1000 Wien
- (6) Zahlungen der Auftraggeberin erfolgen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungslegung auf das von der Auftragnehmerin bekannt gegebene Konto.

5. Vertragsdauer / Kündigungsfrist

- (1) Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und läuft bis zum 31.12.2021.

6. Gewährleistung / Haftung

- (1) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.
- (2) Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft einen Schaden zugefügt, hat der Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:
 - Bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit auf Ersatz des wirklichen Schadens und des entgangenen Gewinns (volle Genugtuung);
 - Der Auftragnehmer haftet bei leichter Fahrlässigkeit für den wirklichen Schaden mit folgender Begrenzung für Sach- und Vermögensschäden:
 - höchstens 10.000€ pro Anlassfall
 - pro Kalenderjahr maximal 5% des jährlichen Pauschalbetrages
- (3) Im Übrigen richtet sich die Haftung der Auftragnehmerin nach den gesetzlichen Bestimmungen.

7. Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Für allfällige Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien wird das in Handelssachen für den 1. Wiener Gemeindebezirk zuständige Gericht vereinbart.
- (2) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden.
- (3) Die Ungültigkeit, Unzulässigkeit oder Unausführbarkeit einzelner Bestimmungen haben nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die Vertragsparteien werden solche Bestimmungen durch eine dem ursprünglichen Zweck möglichst nahe kommender Regelung ersetzen.
- (4) Integrierende Vertragsbestandteile sind:
 - Anhang A: Preisliste

für die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

(Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Die jeweiligen Signaturen finden Sie im Anhang)

Preisliste Begleitende Anlagenbeobachtung

	Leistungen	Preisbasis 1.5.2016
Pos 1	Start-Up (Einmalkosten) Erheben von Stücklisten Erheben der Schaltungsabläufe per Interface-Board Tool Entwicklung Grundaufwände	150.920,00 EUR einmalig
Pos 2	Jährliche Kosten [Für 92 ELEKTRA 1 Anlagen (inklusive Anpassrechner)] Adaptierungsaufwände zur Toolweiterentwicklung gemäß gewonnener Erfahrung Auswertung der durch die Datenheimholung gesammelten Daten, statistische Analyse und Ableitung von Interpretationen und erforderlichen Maßnahmen Regelmäßiges Reporting, halbjährlich und anlagenfein. Auf Basis der gewonnenen Erfahrungswerte der begleitenden Anlagenbeobachtung werden firmenseitige Erklärungen (keine Gutachten) erstellt. Im Falle der Erfüllung aller technischen Parameter, wird in den Erklärungen bestätigt, dass der Sicherheitsnachweis der Anlagen deren Alter >20 Jahre betragen, nach wie vor gültig ist und somit die Anlagen weiterhin betrieben werden dürfen. Nach den vorliegenden Daten wird vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse der permanenten Anlagenbeobachtung ein Zeitraum ausgewiesen, in dem im Rahmen der technischen Möglichkeiten nicht mit einem signifikanten Anstieg der Fehlerrate zu rechnen ist. Bei Erkennen von erforderlichen Maßnahmen werden diese unverzüglich an den Auftraggeber weiter gegeben. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen sind nicht in der Pauschale inkludiert und müssen gesondert beauftragt werden.	107.800,00 EUR pro Jahr

Signaturwert	sKJZpL1y69NUAWynieraDUWehltxMJ0/OqFY5Nk7wcFMpGetORl8U09NKC72dvbD2aI8Co0R1aAxsyGIptjgGA ==	
	Unterzeichner	Christian Sagmeister
	Datum/Zeit-UTC	2017-06-06T10:08:56Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-premium-mobile-05,OU=a-sign-premium-mobile-05,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	1727051
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://pruefung.signatur.rtr.at .	
Hinweis	Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt gem.§ 4. (1) Signaturgesetz (SigG) das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift.	

Signaturwert	mZycD0oRWCgNDHYn3JzqVZlLq3jrCg3baLfxgP0ysaTqZo8y/OBWuUtvUx4EZHCjnrHSr20KquL0WSGoi1td5w ==	
	Unterzeichner	Franz Seiser
	Datum/Zeit-UTC	2017-06-13T07:49:07Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-premium-mobile-03,OU=a-sign-premium-mobile-03,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	802307
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://pruefung.signatur.rtr.at .	
Hinweis	Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt gem.§ 4. (1) Signaturgesetz (SigG) das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift.	


 Dipl.Ing. Martin Pottendorfer


 DI Martin Oster